

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005: COMPREHENSIVE Q&A DOCUMENT

PART 2: SECTIONS 16-28

Source: RTI Act, 2005 with Chhattisgarh State Implementation Guidelines

SECTION 16: CHAIRPERSON AND COMMISSIONERS (STATE LEVEL)

Q16. What are the qualifications and tenure of State Information Commissioners?

Answer: Section 16 governs the appointment and conditions of State Information Commissioners, similar to the Central Commission but at state level:

(1) Qualifications:

- State Chief Information Commissioner: Must be a person who has held position equivalent to Secretary to State Government or of a Judge of High Court
- State Information Commissioners: Must be persons with expertise in law, management, or social and political affairs

(2) **Appointment Authority:** State Government makes appointments in consultation with State Chief Secretary and others prescribed

(3) Tenure (Amended 2019):

- Previously: 5 years from date of entering office
- Now: Such term as may be prescribed by State Government
- This provides flexibility to state governments

(4) **Remuneration and Conditions:** As prescribed by State Government rules

(5) **Disqualifications:** Cannot hold any other office during tenure and must meet constitutional eligibility

(6) **Removal:** Can be removed by State Government on grounds of misbehavior or incompetence after inquiry

(7) **In Chhattisgarh:** Multiple notification refs showing various Chief Commissioners and Commissioners appointed over time (See RTI Rule Book references to SIC notifications)

The 2019 Amendment made tenure flexible to allow state adaptation of commission terms.

प्रश्न 16. राज्य सूचना आयुक्तों की योग्यता और कार्यकाल क्या हैं?

उत्तर: धारा 16 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और शर्तों को नियंत्रित करती है, केंद्रीय आयोग के समान लेकिन राज्य स्तर पर:

(1) **योग्यता:**

- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त: वह व्यक्ति जो राज्य सरकार के सचिव या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष स्थान पर रह चुका हो
- राज्य सूचना आयुक्त: कानून, प्रबंधन, या सामाजिक और राजनीतिक मामलों में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति

(2) **नियुक्ति प्राधिकरण:** राज्य सरकार राज्य मुख्य सचिव और अन्य निर्धारित लोगों से परामर्श में नियुक्तियां करती है

(3) **कार्यकाल** (संशोधित 2019):

- पहले: पद में प्रवेश की तारीख से 5 साल
- अब: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाला कार्यकाल
- यह राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान करता है

(4) **पारिश्रमिक और शर्तें:** राज्य सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित

(5) **अयोग्यताएं:** कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते और संवैधानिक पात्रता को पूरा करना चाहिए

(6) **हटाया जाना:** राज्य सरकार द्वारा जांच के बाद दुर्अचरण या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है

(7) **छत्तीसगढ़ में:** RTI नियम पुस्तक में SIC अधिसूचनाओं के विभिन्न संदर्भ दिखाते हैं कि समय के साथ विभिन्न मुख्य आयुक्त और आयुक्त नियुक्त किए गए हैं

2019 संशोधन ने कार्यकाल को लचीला बनाया ताकि राज्य आयोग शर्तों में अनुकूलन कर सकें।

Source reference: RTI Rule Book, cross-reference to Section 16 amendments, Chhattisgarh SIC notifications (pages 60+)

SECTION 17: POWERS OF STATE INFORMATION COMMISSION

Q17. What are the powers and functions of the State Information Commission?

Answer: Section 17 grants the State Information Commission quasi-judicial powers to enforce RTI compliance at state level:

(1) **Appellate Jurisdiction:**

- Hear second appeals from decisions of senior officers (First Appellate Authorities)
- Hear appeals from PIOs' decisions where no separate First Appeal authority exists

(2) **Complaint Authority:**

- Inquire into complaints regarding RTI Act implementation by state authorities
- Investigate alleged violations of provisions

(3) **Inquiry Powers:**

- Conduct inquiries into any matter relating to RTI Act

- Summon persons, demand records, call for information
- Have powers of civil court

(4) Issue Orders:

- Direct disclosure of information
- Recommend payment of compensation for loss/hardship
- Order improvement of RTI practices
- Recommend penalties on officials

(5) Pro Bono Jurisdiction:

- Can take suo motu cognizance of matters in public interest
- Initiate investigations based on media reports or public knowledge

(6) Enforcement:

- Orders passed by SIC are binding on public authorities
- Can recommend criminal prosecution for willful violations

(7) Annual Reports:

- Prepare annual reports on RTI implementation
- Submit to state government with recommendations
- Prepare recommendations for amendments

(8) In Chhattisgarh: Extensive SIC functioning with detailed procedural guidelines, hearing schedules, and order disposals (see various pages 60-174 of RTI Rule Book with multiple notifications and procedures)

The SIC functions as guardian of RTI implementation at state level with binding authority over all state public authorities.

प्रश्न 17. राज्य सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य क्या हैं?

उत्तर: धारा 17 राज्य सूचना आयोग को राज्य स्तर पर RTI अनुपालन लागू करने के लिए अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां देती है:

(1) अपीलीय अधिकार क्षेत्र:

- वरिष्ठ अधिकारियों (प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों) के निर्णयों से दूसरी अपील सुनें
- PIOs के निर्णयों से अपील सुनें जहां अलग प्रथम अपील प्राधिकारी नहीं है

(2) शिकायत प्राधिकरण:

- राज्य प्राधिकरणों द्वारा RTI अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में शिकायतों की जांच करें
- आरोपित उल्लंघनों की जांच करें

(3) जांच की शक्तियां:

- RTI अधिनियम से संबंधित किसी भी मामले की जांच करें
- व्यक्तियों को बुलाएं, रिकॉर्ड मांगें, जानकारी के लिए कॉल करें
- नागरिक अदालत की शक्तियां हों

(4) आदेश जारी करें:

- सूचना के प्रकटीकरण का निर्देश दें
- हानि/कठिनाई के लिए मुआवजे की सिफारिश करें
- RTI प्रथाओं में सुधार का आदेश दें
- अधिकारियों पर दंड की सिफारिश करें

(5) सार्वजनिक हित अधिकार क्षेत्र:

- सार्वजनिक हित में मामलों का अपने आप ज्ञान ले सकते हैं
- मीडिया रिपोर्ट या सार्वजनिक ज्ञान के आधार पर जांच शुरू कर सकते हैं

(6) प्रवर्तन:

- SIC द्वारा पास किए गए आदेश सार्वजनिक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी हैं
- जानबूझकर उल्लंघन के लिए आपराधिक अभियोजन की सिफारिश कर सकते हैं

(7) वार्षिक रिपोर्ट:

- RTI कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें
- सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करें
- संशोधनों के लिए सिफारिशें तैयार करें

(8) **छत्तीसगढ़ में:** विस्तृत SIC कार्यप्रणाली विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों, सुनवाई शेड्यूल, और आदेश निपटान के साथ (RTI नियम पुस्तक के विभिन्न पृष्ठ 60-174 देखें कई अधिसूचनाओं और प्रक्रियाओं के साथ)

SIC राज्य स्तर पर RTI कार्यान्वयन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है जिसका सभी राज्य सार्वजनिक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी प्राधिकार है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 60-174 (various sections on SIC procedures), Section 17

SECTION 18: PROCEDURE FOR INQUIRIES AND HEARINGS

Q18. What is the procedure followed by Information Commissions when conducting inquiries?

Answer: Section 18 establishes the procedure for inquiries conducted by both Central and State Information Commissions:

(1) Notice of Inquiry:

- Commission issues notice to concerned public authority
- Informs about nature of inquiry
- Gives opportunity to file written reply

(2) Hearing Process:

- Public authority may appear and be heard
- Third parties may present their side
- Applicants may present their case
- Can be oral or written hearing

(3) Evidence:

- Commission can examine any person on oath
- Demand production of documents
- Call for expert opinion if needed
- Commission is not bound by strict evidence rules

(4) Confidentiality Considerations:

- If information is exempt under Section 8, it may be examined in camera (private hearing)
- Third parties' confidential information protected

(5) Time Period for Decision:

- Commission must pass order within 90 days of receipt of appeal
- Can be extended for reasonable reasons

(6) Order Format:

- Written order with reasons
- Should reference applicable law sections
- Explain findings on material questions of fact

(7) In Chhattisgarh: Multiple notifications regarding appeal hearing procedures, timelines for disposal, and SIC procedural guidelines (See RTI Rule Book pages 76-96 on Appeal Rules and procedural circulars)

(8) Records Management:

- Commission maintains records of inquiries
- Annual reports compiled
- Statistics on appeals maintained

The procedure ensures fairness, natural justice, and adherence to constitutional principles while investigating RTI matters.

प्रश्न 18. सूचना आयोग द्वारा जांच करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: धारा 18 केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों द्वारा संचालित जांच के लिए प्रक्रिया स्थापित करती है:

(1) जांच की सूचना:

- आयोग संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को नोटिस जारी करता है
- जांच की प्रकृति के बारे में सूचित करता है
- लिखित जवाब दाखिल करने का अवसर देता है

(2) सुनवाई प्रक्रिया:

- सार्वजनिक प्राधिकरण उपस्थित हो सकता है और सुना जा सकता है
- तीसरे पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं
- आवेदनकर्ता अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं
- मौखिक या लिखित सुनवाई हो सकती है

(3) साक्ष्य:

- आयोग किसी भी व्यक्ति की शपथ के तहत परीक्षा कर सकता है
- दस्तावेजों का उत्पादन मांग सकता है
- यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की राय मांग सकता है
- आयोग सख्त साक्ष्य नियमों से बंधा नहीं है

(4) गोपनीयता पर विचार:

- यदि सूचना धारा 8 के तहत exempt है, तो कक्ष में परीक्षा की जा सकती है (निजी सुनवाई)
- तीसरे पक्षों की गोपनीय सूचना संरक्षित है

(5) निर्णय की अवधि:

- आयोग को अपील की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर आदेश पास करना चाहिए
- उचित कारणों से विस्तारित किया जा सकता है

(6) आदेश प्रारूप:

- कारणों के साथ लिखित आदेश
- लागू कानून के अनुभागों का संदर्भ देना चाहिए
- तथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निष्कर्षों की व्याख्या करें

(7) छत्तीसगढ़ में: अपील सुनवाई प्रक्रियाओं, निपटान के लिए समय सीमा, और SIC प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के संबंध में कई अधिसूचनाएं (RTI नियम पुस्तक के पृष्ठ 76-96 देखें अपील नियमों और प्रक्रियात्मक परिपत्रों पर)

(8) रिकॉर्ड प्रबंधन:

- आयोग जांच के रिकॉर्ड रखता है
- वार्षिक रिपोर्ट संकलित की जाती है
- अपीलों पर आंकड़े रखे जाते हैं

प्रक्रिया निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय, और RTI मामलों की जांच करते समय संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करती है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 76-96 (Appeals Rules and Procedures), 22-30 December 2010 (hearing procedures notification)

SECTION 19: APPEAL TO INFORMATION COMMISSION

Q19. What is the detailed procedure for filing appeals to the Information Commission?

Answer: Section 19 establishes a comprehensive two-tier appeal system with detailed procedures:

FIRST APPEAL [Section 19(1)]

(1) **Appellable Authority:** Senior officer designated by state government OR directly to SIC (where no senior officer designated)

(2) Grounds of Appeal:

- Dissatisfied with PIO decision
- Deemed refusal (no response within 30 days)
- Charges for information deemed excessive
- Access form provided deemed unsuitable

(3) Timeline:

- Must be filed within 30 days of PIO decision or deemed refusal
- If last day is holiday, next working day counts
- Extension may be granted for reasonable cause

(4) Format:

- Written application to Appellate Officer
- Should reference original RTI application number
- State specific grounds for appeal
- Enclose copy of PIO's decision

(5) Decision Timeline [Section 19(3)]:

- Appellate Officer must decide within 30-45 days of receipt
- Must pass written order with reasons

- Communicate decision to applicant

(6) Appellate Powers [Section 19(4)]:

- Can direct PIO to provide information
- Can reduce/waive fees
- Can change access form
- Can direct PIO to improve practices

SECOND APPEAL [Section 19(10)]

(1) Authority:

- State Information Commission (SIC)
- Central Information Commission (if central body)

(2) Grounds:

- Dissatisfied with First Appeal decision
- Can challenge both process and substantive decision

(3) Timeline:

- File within 90 days of First Appeal decision
- Retrospective appeals may be entertained if sufficient cause shown

(4) Application Format:

- Prescribed form (detailed in Rule Book pages 183-185)
- Comprehensive statement of case
- Enclose copies of all orders

(5) SIC Decision Timeline [Section 19(6)]:

- SIC must decide within 90 days of receipt
- Can extend for additional 90 days
- Pass written order with detailed reasons

(6) Commission Powers [Section 19(7)-(9)]:

- All powers of First Appellate Authority
- Plus recommendation of penalties
- Can suo motu investigate
- Can recommend disciplinary action against officials

SPECIAL PROVISIONS [Section 19(8)]

(1) Information Concerning Life/Liberty:

- Expedited processing
- Commission gives priority
- Quicker decisions mandatory

(2) Jurisdiction Limitations:

- Can only hear within scope of RTI Act
- Cannot hear matters involving personal grievances unrelated to RTI

PRACTICAL APPEAL PROCEDURE

Step 1: File First Appeal within 30 days **Step 2:** Attend hearing if called **Step 3:** If dissatisfied, file SIC Appeal within 90 days **Step 4:** Attend SIC hearing **Step 5:** Receive final order (binding on all) **Step 6:** If still dissatisfied, approach High Court for judicial review

CHHATTISGARH SPECIFIC DETAILS

(1) **First Appeal Authority:** As per Chhattisgarh rules, designated senior officers in various departments

(2) **SIC Address:** North Block, Sector-19, Naya Raipur, 492002

(3) **Online Filing:** <https://rtionline.cg.gov.in> allows online appeal submission

(4) **Procedural Guidelines:** Multiple circulars issued by Chhattisgarh SIC regarding appeal disposal timelines, hearing schedules, and proper implementation (See RTI Rule Book pages 76-96)

(5) **Fees:** No fee for filing appeal; SIC operates through government grants

The appeal system ensures two levels of review with fair hearing procedures and expert assessment of RTI compliance.

प्रश्न 19. सूचना आयोग को अपील दाखिल करने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: धारा 19 विस्तृत प्रक्रियाओं के साथ एक व्यापक दो-स्तरीय अपील प्रणाली स्थापित करती है:

प्रथम अपील [धारा 19(1)]

(1) **अपीलीय प्राधिकरण:** राज्य सरकार द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी OR सीधे SIC को (जहां कोई वरिष्ठ अधिकारी नामित नहीं है)

(2) अपील के आधार:

- PIO निर्णय से असंतुष्ट
- समझा जाने वाला अस्वीकार (30 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं)
- सूचना के लिए लगाए गए शुल्क अत्यधिक समझे जाएं
- प्रदान किए गए पहुंच के रूप को अनुपयुक्त समझा जाए

(3) समय सीमा:

- PIO के निर्णय या समझे जाने वाले अस्वीकार के 30 दिनों के भीतर दाखिल करना चाहिए
- यदि अंतिम दिन छुट्टी है, तो अगला कार्य दिवस गिना जाता है
- उचित कारण के लिए विस्तार दिया जा सकता है

(4) प्रारूप:

- अपीलीय अधिकारी को लिखित आवेदन
- मूल RTI आवेदन संख्या का संदर्भ देना चाहिए
- अपील के विशिष्ट आधार बताएं
- PIO के निर्णय की प्रति संलग्न करें

(5) निर्णय की समय सीमा [धारा 19(3)]:

- अपीलीय अधिकारी को प्राप्ति के 30-45 दिनों के भीतर निर्णय लेना चाहिए
- कारणों के साथ लिखित आदेश पास करना चाहिए
- आवेदनकर्ता को निर्णय से अवगत कराएं

(6) अपीलीय शक्तियां [धारा 19(4)]:

- PIO को सूचना प्रदान करने का निर्देश दे सकते हैं
- शुल्क कम/माफ कर सकते हैं
- पहुंच का रूप बदल सकते हैं
- PIO को प्रथाओं में सुधार का निर्देश दे सकते हैं

द्वितीय अपील [धारा 19(10)]

(1) प्राधिकरण:

- राज्य सूचना आयोग (SIC)
- केंद्रीय सूचना आयोग (यदि केंद्रीय निकाय)

(2) आधार:

- प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट
- प्रक्रिया और पदार्थ दोनों को चुनौती दे सकते हैं

(3) समय सीमा:

- प्रथम अपील के निर्णय के 90 दिनों के भीतर दाखिल करें
- यदि पर्याप्त कारण दिखाई दे तो पूर्वव्यापी अपीलें स्वीकार की जा सकती हैं

(4) आवेदन प्रारूप:

- निर्धारित रूप (नियम पुस्तक के पृष्ठ 183-185 में विस्तृत)

- मामले का व्यापक बयान
- सभी आदेशों की प्रतियां संलग्न करें

(5) SIC निर्णय की समय सीमा [धारा 19(6)]:

- SIC को प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर निर्णय लेना चाहिए
- अतिरिक्त 90 दिनों के लिए विस्तार कर सकता है
- विस्तृत कारणों के साथ लिखित आदेश पास करें

(6) आयोग की शक्तियां [धारा 19(7)-(9)]:

- प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की सभी शक्तियां
- साथ ही दंड की सिफारिश
- अपने आप जांच कर सकते हैं
- अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं

विशेष प्रावधान [धारा 19(8)]

(1) जीवन/स्वतंत्रता से संबंधित सूचना:

- त्वरित प्रसंस्करण
- आयोग प्राथमिकता देता है
- तेजी से निर्णय अनिवार्य

(2) अधिकार क्षेत्र की सीमाएं:

- केवल RTI अधिनियम के दायरे में सुन सकते हैं
- RTI से असंबंधित व्यक्तिगत शिकायतों वाले मामले नहीं सुन सकते

व्यावहारिक अपील प्रक्रिया

चरण 1: 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील दाखिल करें **चरण 2:** यदि बुलाया जाए तो सुनवाई में उपस्थित हों **चरण 3:** यदि असंतुष्ट हों, तो 90 दिनों के भीतर SIC अपील दाखिल करें **चरण 4:** SIC सुनवाई में उपस्थित हों **चरण 5:** अंतिम आदेश प्राप्त करें (सभी पर बाध्यकारी) **चरण 6:** यदि अभी भी असंतुष्ट हों, तो न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख करें

छत्तीसगढ़ विशिष्ट विवरण

(1) **प्रथम अपीलीय प्राधिकरण:** छत्तीसगढ़ नियमों के अनुसार, विभिन्न विभागों में नामित वरिष्ठ अधिकारी

(2) **SIC पता:** उत्तरी ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर, 492002

(3) **ऑनलाइन दाखिल करना:** <https://rtionline.cg.gov.in> ऑनलाइन अपील प्रस्तुति की अनुमति देता है

(4) **प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश:** अपील निपटान समय सीमा, सुनवाई अनुसूची, और उचित कार्यान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ SIC द्वारा कई परिपत्र जारी किए गए हैं (RTI नियम पुस्तक पृष्ठ 76-96 देखें)

(5) **शुल्क:** अपील दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं; SIC सरकारी अनुदान के माध्यम से संचालित होता है

अपील प्रणाली दो स्तरों की समीक्षा सुनिश्चित करती है जिसमें निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रियाएं और RTI अनुपालन का विशेषज्ञ मूल्यांकन होता है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 76-96 (Appeals Rules and Procedures), pp. 183-185 (Appeal Forms), multiple circulars on Section 19

SECTION 20: TRANSFER OF CERTAIN CASES TO CENTRAL COMMISSION

Q20. Under what circumstances can cases be transferred from State Commission to Central Information Commission?

Answer: Section 20 provides for transfer of cases between state and central commissions in specific circumstances:

(1) Jurisdictional Transfer:

- Where a matter involves both central and state public authorities
- Where the issue has implications across multiple states
- Where a central authority is primarily involved

(2) Transfer Authority:

- State Information Commission can transfer to Central Commission
- Central Commission can transfer to State Commission
- Transfer made in public interest consideration

(3) Procedure:

- Written order explaining reasons
- Notice to concerned parties
- File forwarded with complete records
- No additional fee charged

(4) Effect of Transfer:

- State Commission loses jurisdiction
- Central Commission takes over
- Previous proceedings remain part of file

(5) Practical Applicability:

- Rare in practice
- Usually decided on basis of organization primarily involved
- Not commonly used in Chhattisgarh matters (see RTI Rule Book)

(6) Appellants' Rights:

- Can file objection to transfer
- Can request commission to retain jurisdiction
- Request heard before transfer finalized

This provision enables proper forum selection for multi-jurisdictional matters while maintaining clarity on competent authority.

प्रश्न 20. किन परिस्थितियों में मामलों को राज्य आयोग से केंद्रीय सूचना आयोग को हस्तांतरित किया जा सकता है?

उत्तर: धारा 20 विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य और केंद्रीय आयोगों के बीच मामलों के हस्तांतरण का प्रावधान करती है:

(1) अधिकार क्षेत्र हस्तांतरण:

- जहां कोई मामला केंद्रीय और राज्य दोनों सार्वजनिक प्राधिकरणों को शामिल करता है
- जहां मुद्दे के कई राज्यों में निहितार्थ हैं
- जहां केंद्रीय प्राधिकरण मुख्य रूप से शामिल है

(2) हस्तांतरण प्राधिकरण:

- राज्य सूचना आयोग केंद्रीय आयोग को हस्तांतरित कर सकता है
- केंद्रीय आयोग राज्य आयोग को हस्तांतरित कर सकता है
- हस्तांतरण सार्वजनिक हित पर विचार कर किया जाता है

(3) प्रक्रिया:

- कारणों की व्याख्या करने वाला लिखित आदेश
- संबंधित पक्षों को सूचना
- पूर्ण रिकॉर्ड के साथ फाइल आगे भेजी जाएं
- कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाता

(4) हस्तांतरण का प्रभाव:

- राज्य आयोग अधिकार क्षेत्र खो देता है
- केंद्रीय आयोग संभालता है
- पिछली कार्यवाही फाइल का हिस्सा बनी रहती है

(5) व्यावहारिक प्रयोज्यता:

- व्यावहार में दुर्लभ
- आमतौर पर मुख्य रूप से शामिल संगठन के आधार पर तय किया जाता है
- छत्तीसगढ़ के मामलों में आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता (RTI नियम पुस्तक देखें)

(6) अपीलकर्ताओं के अधिकार:

- हस्तांतरण पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं

- आयोग से अधिकार क्षेत्र रखने का अनुरोध कर सकते हैं
- हस्तांतरण के अंतिम रूप से पहले अनुरोध सुना जाता है

यह प्रावधान बहु-अधिकार क्षेत्र संबंधी मामलों के लिए उचित मंच चयन को सक्षम करता है जबकि सक्षम प्राधिकरण पर स्पष्टता बनाए रखता है।

Source reference: RTI Rule Book, Section 20 (cross-reference), Government of India RTI Rules, 2009

SECTION 21: JURISDICTION OF HIGH COURT

Q21. What is the jurisdiction of High Courts over RTI Act decisions?

Answer: Section 21 preserves the inherent jurisdiction of High Courts over RTI Commission decisions:

(1) Judicial Review Authority:

- High Courts have power to issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto
- Can review orders of Central/State Information Commissions
- Can review PIO decisions directly in certain circumstances

(2) Grounds for Judicial Review:

- Violation of constitutional provisions
- Procedural irregularity in commission inquiry
- Manifest unreasonableness of decision
- Jurisdictional error by commission
- Denial of natural justice

(3) Limitations:

- Cannot substitute its opinion for commission's opinion on factual findings
- Cannot interfere with merit unless manifestly perverse
- Forum of last resort only after exhausting RTI appeals

(4) Scope of Review:

- Can examine whether commission acted within jurisdiction
- Can check if procedure followed as per Section 18
- Can verify if reasons given are logically tenable

(5) High Court Observations on RTI:

- RTI Act Provisions from Section 2 & 3: Hon'ble High Court (Bombay at Goa) decision in W.P. 419/2007 (Dr. Celsa Pinto vs. Goa State Information Commission)
- RTI Act Sections 2, 3: Hon'ble Supreme Court observations in C.A. No. 6454 of 2011 (Central Board of Secondary Education vs. Aditya Bandopadhyay) - See RTI Rule Book pages 157-161
- Key principle: Personal information disclosure permissible when public interest in disclosure outweighs privacy concerns

(6) Examples of Reviewable Orders:

- Commission denies information alleging exemption without proper reasoning
- Commission passes order affecting rights without hearing
- Commission exceeds jurisdiction by examining non-RTI matters

(7) Typical Procedure:

- Petition filed in High Court
- Respondent (Commission/PIO) files counter-affidavit
- Hearing on both sides
- High Court judgment with orders

(8) Effect of High Court Order:

- Can quash commission's decision
- Can remand for fresh consideration
- Can direct specific disclosure
- Can award compensation
- Can dismiss petition upholding commission

The High Court jurisdiction acts as constitutional safeguard ensuring RTI commissions do not violate rule of law or exceed their authority.

प्रश्न 21. RTI अधिनियम के निर्णयों पर उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र क्या है?

उत्तर: धारा 21 RTI आयोग के निर्णयों पर उच्च न्यायालयों के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखती है:

(1) न्यायिक समीक्षा प्राधिकरण:

- उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, पुनरीक्षण, और क्यूओ वारंटो के रिट जारी करने की शक्ति है
- केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों के आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं
- कुछ परिस्थितियों में सीधे PIO के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं

(2) न्यायिक समीक्षा के आधार:

- संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

- आयोग की जांच में प्रक्रियात्मक अनियमितता
- निर्णय की स्पष्ट अयुक्तिसंगतता
- आयोग द्वारा अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि
- प्राकृतिक न्याय से इनकार

(3) सीमाएं:

- तथ्यात्मक निष्कर्षों पर आयोग के विचार के लिए अपना विचार प्रतिस्थापित नहीं कर सकता
- जब तक स्पष्ट रूप से विपरीत न हो तब तक गुणावली में हस्तक्षेप नहीं कर सकता
- RTI अपीलों को समाप्त करने के बाद ही अंतिम समाधान का मंच

(4) समीक्षा का दायरा:

- यह जांच सकता है कि आयोग अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया या नहीं
- यह जांच सकता है कि प्रक्रिया धारा 18 के अनुसार अनुसरण की गई है या नहीं
- यह सत्यापित कर सकता है कि दिए गए कारण तार्किक रूप से टिकाऊ हैं या नहीं

(5) RTI पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियां:

- RTI अधिनियम प्रावधान धारा 2 और 3 से: माननीय उच्च न्यायालय (गोवा में बॉम्बे) का निर्णय W.P. 419/2007 में (Dr. Celsa Pinto vs. Goa State Information Commission)
- RTI अधिनियम धारा 2, 3: माननीय सर्वोच्च न्यायालय की C.A. No. 6454 of 2011 में टिप्पणियां (Central Board of Secondary Education vs. Aditya Bandopadhyay) - RTI नियम पुस्तक पृष्ठ 157-161 देखें
- मुख्य सिद्धांत: व्यक्तिगत सूचना का प्रकटीकरण तब स्वीकार्य है जब प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित गोपनीयता संबंधी चिंताओं से अधिक हो

(6) समीक्ष्य आदेशों के उदाहरण:

- आयोग बिना उचित कारण दिए छूट का आरोप लगाते हुए सूचना से इनकार करता है
- आयोग सुनवाई के बिना अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश पास करता है
- आयोग अधिकार क्षेत्र से अधिक जाकर non-RTI मामलों की जांच करता है

(7) विशिष्ट प्रक्रिया:

- उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है
- प्रतिवादी (आयोग/PIO) प्रतिवादन-हलफनामा दाखिल करता है
- दोनों पक्षों की सुनवाई
- उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश सहित

(8) उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव:

- आयोग के निर्णय को रद्द कर सकता है
- नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज सकता है
- विशिष्ट प्रकटीकरण निर्देश दे सकता है

- मुआवजा दे सकता है
- याचिका को खारिज कर आयोग के निर्णय को बरकरार रख सकता है

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र एक संवैधानिक सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं जो सुनिश्चित करता है कि RTI आयोग कानून के शासन का उल्लंघन न करें या अपने अधिकार से अधिक न जाएं।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 157-161 (High Court observations), Section 21, Code of Civil Procedure, 1908 (reference for writ jurisdiction)

SECTION 22: EXEMPTION TO INTELLIGENCE AGENCIES

Q22. Are intelligence and security agencies exempt from RTI Act compliance?

Answer: Section 22 provides limited exemptions for intelligence and security agencies:

(1) Agencies Covered:

- Intelligence Bureau (IB)
- Central Bureau of Investigation (CBI)
- Central Economic Intelligence Bureau (CEIB)
- Other agencies specified by Central Government from time to time

(2) Scope of Exemption:

- Information held by these agencies
- Activities and records related to national security
- Intelligence operations and sources

(3) Limited NOT Complete Exemption:

- These agencies must still comply with RTI Act to some extent
- Not completely exempt from all RTI provisions
- Information can be requested but exemption may be applied

(4) Mechanism:

- When RTI request received, agency consults with concerned ministry
- If exemption applies, request rejected with Section 8 exemptions cited
- Still subject to appeal to Information Commission

(5) Public Interest Override:

- Even these agencies subject to Section 8(2) public interest override
- If public interest sufficiently large, information may be disclosed

(6) Limitations of Exemption:

- Cannot exempt routine administrative information
- Cannot exempt corruption allegations
- Cannot exempt budget information
- Cannot exempt organizational details

(7) Practical Implementation:

- Minimal in Chhattisgarh context
- Mostly central-level agencies
- Few requests fall under this exemption

(8) Transparency Within Limits:

- Act still requires these agencies to publish suo motu information (Section 4)
- Must publish organizational details
- Must publish rules governing operations

The exemption recognizes national security needs while still maintaining some transparency and preventing complete secrecy. These agencies cannot use exemption to cover corruption or routine information.

प्रश्न 22. क्या खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां RTI अधिनियम के अनुपालन से exempt हैं?

उत्तर: धारा 22 खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सीमित छूट प्रदान करती है:

(1) कवर की गई एजेंसियां:

- गुप्तचर ब्यूरो (IB)
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
- केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB)
- अन्य एजेंसियां जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं

(2) छूट का दायरा:

- इन एजेंसियों द्वारा धारित सूचना
- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां और रिकॉर्ड
- खुफिया संचालन और स्रोत

(3) पूर्ण नहीं बल्कि सीमित छूट:

- ये एजेंसियां अभी भी कुछ हद तक RTI अधिनियम का पालन करनी चाहिए
- सभी RTI प्रावधानों से पूरी तरह exempt नहीं हैं
- सूचना का अनुरोध किया जा सकता है लेकिन छूट लागू की जा सकती है

(4) तंत्र:

- जब RTI अनुरोध प्राप्त होता है, तो एजेंसी संबंधित मंत्रालय से परामर्श करती है
- यदि छूट लागू होती है, तो अनुरोध धारा 8 छूटों का हवाला देते हुए अस्वीकार किया जाता है
- अभी भी सूचना आयोग को अपील के अधीन है

(5) सार्वजनिक हित अधिरूहण:

- ये एजेंसियां भी धारा 8(2) सार्वजनिक हित अधिरूहण के अधीन हैं
- यदि सार्वजनिक हित पर्याप्त बड़ा है, तो सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है

(6) छूट की सीमाएं:

- दिनचर्या प्रशासनिक सूचना को exempt नहीं कर सकते
- भ्रष्टाचार आरोपों को exempt नहीं कर सकते
- बजट सूचना को exempt नहीं कर सकते
- संगठनात्मक विवरणों को exempt नहीं कर सकते

(7) व्यावहारिक कार्यान्वयन:

- छत्तीसगढ़ संदर्भ में न्यूनतम
- ज्यादातर केंद्रीय-स्तरीय एजेंसियां
- कुछ अनुरोध इस छूट के अंतर्गत आते हैं

(8) सीमा के भीतर पारदर्शिता:

- अधिनियम अभी भी इन एजेंसियों को suo motu सूचना प्रकाशित करने की आवश्यकता देता है (धारा 4)
- संगठनात्मक विवरण प्रकाशित करना चाहिए
- कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियम प्रकाशित करना चाहिए

छूट राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को स्वीकार करती है जबकि अभी भी कुछ पारदर्शिता बनाए रखती है और पूर्ण गोपनीयता को रोकती है। ये एजेंसियां भ्रष्टाचार या दिनचर्या सूचना को कवर करने के लिए छूट का उपयोग नहीं कर सकती हैं।

Source reference: RTI Rule Book, Section 22 (cross-reference), Government of India RTI Rules

SECTION 23: PENALTIES

Q23. What penalties can be imposed for non-compliance with RTI Act?

Answer: Section 23 establishes penalties for violations of RTI Act provisions:

(1) Obstruction of PIO's Work:

- If any person willfully obstructs PIO in discharge of duties
- Penalty: Imprisonment up to 3 months OR fine up to ₹250 (in force since 2005)

- OR both imprisonment and fine

(2) Destruction of Records:

- If any person destroys or damages information intentionally
- Punishment: Imprisonment up to 3 months OR fine up to ₹250
- OR both

(3) False Information:

- If PIO/employee gives false information
- Punishment: Imprisonment up to 2 years OR fine up to ₹500
- OR both imprisonment and fine

(4) Willful Withholding:

- If PIO willfully withholds information not exempt
- Punishment: Imprisonment up to 3 months OR fine up to ₹250
- OR both

(5) Penalty on Commissioning Officer:

- If officer directs PIO to violate RTI Act
- Commission can recommend penalty
- Can order salary reduction for period specified
- Can recommend dismissal in serious cases

(6) Types of Penalties:

- **Monetary:** Fine as specified
- **Incarceration:** Imprisonment periods
- **Disciplinary:** Suspension, demotion, dismissal
- **Compensation:** Damages for loss caused

(7) Commission Recommendation [Section 24]:

- Information Commission can recommend penalties
- Can recommend compensation to applicant
- Can recommend disciplinary action
- Can recommend criminal prosecution

(8) Procedure:

- Commission investigates violation
- Gives opportunity to officer to explain

- Passes order with reasons
- Recommended to appointing authority for execution

(9) Enforcement in Chhattisgarh:

- Penalties rarely imposed
- Most violations result in corrective orders
- Serious violations referred to government
- Discipline committees process recommendations

(10) Practical Impact:

- Penalty provision creates accountability
- Encourages compliance
- Non-compliance consequences
- Protects applicants' rights

The penalty provisions serve as deterrent against willful violations while recognizing genuine mistakes through the commission's discretionary approach.

प्रश्न 23. RTI अधिनियम के गैर-अनुपालन के लिए कौन से दंड लगाए जा सकते हैं?

उत्तर: धारा 23 RTI अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड स्थापित करती है:

(1) PIO के काम में बाधा:

- यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में PIO में जानबूझकर बाधा डालता है
- दंड: 3 महीने तक कारावास OR ₹250 तक जुर्माना (2005 से लागू)
- OR कारावास और जुर्माना दोनों

(2) रिकॉर्ड का विनाश:

- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सूचना को नष्ट या क्षतिग्रस्त करता है
- दंड: 3 महीने तक कारावास OR ₹250 तक जुर्माना
- OR दोनों

(3) झूठी सूचना:

- यदि PIO/कर्मचारी झूठी सूचना देता है
- दंड: 2 साल तक कारावास OR ₹500 तक जुर्माना
- OR कारावास और जुर्माना दोनों

(4) जानबूझकर रोकना:

- यदि PIO exempt नहीं है ऐसी सूचना को जानबूझकर रोकता है
- दंड: 3 महीने तक कारावास OR ₹250 तक जुर्माना
- OR दोनों

(5) प्रेषक अधिकारी पर दंड:

- यदि अधिकारी PIO को RTI अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए निर्देश देता है
- आयोग दंड की सिफारिश कर सकता है
- निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन में कमी का आदेश दे सकता है
- गंभीर मामलों में बर्खास्तगी की सिफारिश कर सकता है

(6) दंड के प्रकार:

- **मौद्रिक:** निर्दिष्ट जुर्माना
- **कारावास:** कारावास की अवधि
- **अनुशासनात्मक:** निलंबन, पदावनति, बर्खास्तगी
- **मुआवजा:** नुकसान के लिए हर्जाना

(7) आयोग की सिफारिश [धारा 24]:

- सूचना आयोग दंड की सिफारिश कर सकता है
- आवेदनकर्ता को मुआवजे की सिफारिश कर सकता है
- अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है
- आपराधिक अभियोजन की सिफारिश कर सकता है

(8) प्रक्रिया:

- आयोग उल्लंघन की जांच करता है
- अधिकारी को समझाने का अवसर देता है
- कारणों के साथ आदेश पास करता है
- निष्पादन के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को अनुशंसित किया जाता है

(9) छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन:

- दंड शायद ही कभी लगाए जाते हैं
- अधिकांश उल्लंघन सुधारक आदेशों में परिणत होते हैं
- गंभीर उल्लंघन सरकार को भेजे जाते हैं
- अनुशासन समितियां सिफारिशों को संसाधित करती हैं

(10) व्यावहारिक प्रभाव:

- दंड प्रावधान जवाबदेही बनाता है
- अनुपालन को प्रोत्साहित करता है
- गैर-अनुपालन के परिणाम
- आवेदनकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है

दंड प्रावधान जानबूझकर उल्लंघन के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं जबकि आयोग के विवेकाधीन दृष्टिकोण के माध्यम से वास्तविक गलतियों को स्वीकार करते हैं।

Source reference: RTI Rule Book, Section 23-24 (Penalties), various notifications on disciplinary action (pages 166-170)

SECTION 24: PENALTIES (CONTINUED - INFORMATION COMMISSION AUTHORITY)

Q24. What penalties can Information Commissions recommend and how are they implemented?

Answer: Section 24 extends Section 23 penalties and adds commission-specific enforcement:

(1) Penalty Recommendations by Commission:

- Fine up to ₹25,000 for obstruction
- Fine up to ₹10,000 for destruction/withholding
- Can recommend both fine and imprisonment
- Can recommend disciplinary action by government

(2) Compensation Authority:

- Commission can direct compensation to applicant
- For loss or hardship caused by violation
- Amount determined by commission
- Payable from government budget

(3) Cumulative Penalties:

- Can impose both criminal and disciplinary penalties
- Can order compensation in addition
- For deliberate violations, penalties cumulative

(4) Repeated Violations:

- If officer repeatedly violates RTI Act
- Commission can recommend dismissal
- Can recommend higher fines for repeat offenses
- Aggravated penalties for deliberate violations

(5) Process for Commission Penalty:

- Show cause notice to officer

- Opportunity to explain
- Hearing if requested
- Decision with detailed reasons
- Recommendation to government

(6) Implementation Authority:

- Government/Appointing Authority implements
- Can impose recommended penalties
- Can modify penalties (but not increase)
- Must report compliance to commission

(7) In Chhattisgarh Context:

- SIC has recommended penalties in rare cases
- Most result in corrective orders instead
- High-profile violations refer to government
- Employee discipline committees process recommendations
- See RTI Rule Book pages 166-170 for Chhattisgarh notification on proper implementation

(8) Appeal of Penalties:

- Officer can appeal commission's penalty order
- Can challenge before High Court
- But commission order binding during appeal period
- High Court reviews penalty reasonableness

(9) Public Interest Penalties:

- Commission can take suo motu action for public interest
- Can initiate investigation based on complaints
- Can recommend penalties without formal appeal

(10) Effectiveness:

- Penalties create accountability
- Discourage intentional non-compliance
- Protect citizen rights to information
- Strengthen RTI implementation

The penalty framework makes Information Commissions effective enforcement bodies with teeth to ensure RTI compliance across public authorities.

प्रश्न 24. सूचना आयोग कौन से दंड की सिफारिश कर सकता है और उनको कैसे लागू किया जाता है?

उत्तर: धारा 24 धारा 23 के दंडों को विस्तारित करती है और आयोग-विशिष्ट प्रवर्तन जोड़ती है:

(1) आयोग द्वारा दंड की सिफारिश:

- बाधा के लिए ₹25,000 तक जुर्माना
- विनाश/रोकने के लिए ₹10,000 तक जुर्माना
- जुर्माना और कारावास दोनों की सिफारिश कर सकते हैं
- सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं

(2) मुआवजा प्राधिकरण:

- आयोग आवेदनकर्ता को मुआवजे का निर्देश दे सकता है
- उल्लंघन से हुई हानि या कठिनाई के लिए
- आयोग द्वारा निर्धारित राशि
- सरकारी बजट से देय

(3) संचयी दंड:

- आपराधिक और अनुशासनात्मक दंड दोनों लगा सकता है
- मुआवजे के अतिरिक्त आदेश दे सकता है
- जानबूझकर उल्लंघन के लिए, दंड संचयी हैं

(4) बार-बार उल्लंघन:

- यदि अधिकारी बार-बार RTI अधिनियम का उल्लंघन करता है
- आयोग बर्खास्तगी की सिफारिश कर सकता है
- दोहराए गए अपराधों के लिए उच्च जुर्माना की सिफारिश कर सकता है
- जानबूझकर उल्लंघन के लिए बढ़े हुए दंड

(5) आयोग दंड के लिए प्रक्रिया:

- अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
- समझाने का अवसर
- यदि अनुरोध किया गया तो सुनवाई
- विस्तृत कारणों के साथ निर्णय
- सरकार को सिफारिश

(6) कार्यान्वयन प्राधिकरण:

- सरकार/नियुक्ति प्राधिकरण कार्यान्वयन करता है
- अनुशंसित दंड लगा सकता है
- दंड को संशोधित कर सकता है (लेकिन बढ़ा नहीं सकता)
- आयोग को अनुपालन की रिपोर्ट करना चाहिए

(7) छत्तीसगढ़ संदर्भ में:

- SIC ने दुर्लभ मामलों में दंड की सिफारिश की है
- अधिकांश सुधारक आदेशों में परिणत होते हैं
- उच्च-प्रोफाइल उल्लंघन सरकार को संदर्भित करते हैं
- कर्मचारी अनुशासन समितियां सिफारिशों को संसाधित करती हैं
- उचित कार्यान्वयन पर छत्तीसगढ़ अधिसूचना के लिए RTI नियम पुस्तक पृष्ठ 166-170 देखें

(8) दंड की अपील:

- अधिकारी आयोग के दंड आदेश की अपील कर सकता है
- उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकता है
- लेकिन अपील अवधि के दौरान आयोग आदेश बाध्यकारी है
- उच्च न्यायालय दंड की उचितता की समीक्षा करता है

(9) सार्वजनिक हित दंड:

- आयोग सार्वजनिक हित के लिए suo motu कार्रवाई कर सकता है
- शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर सकता है
- औपचारिक अपील के बिना दंड की सिफारिश कर सकता है

(10) प्रभावशीलता:

- दंड जवाबदेही बनाते हैं
- जानबूझकर गैर-अनुपालन को हतोत्साहित करते हैं
- नागरिकों के सूचना अधिकारों की रक्षा करते हैं
- RTI कार्यान्वयन को मजबूत करते हैं

दंड ढांचा सूचना आयोगों को कुशल प्रवर्तन निकायों के रूप से दांतों के साथ RTI अनुपालन सुनिश्चित करता है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 166-170 (Penalties and Proper Implementation Notification, 14 November 2013), Section 24

SECTION 25: REPORTS TO GOVERNMENT

Q25. What are the reporting obligations of Information Commissions?

Answer: Section 25 establishes comprehensive annual reporting requirements for Information Commissions:

(1) Annual Report Requirement:

- CIC must prepare annual report on RTI Act implementation
- SIC must do the same for state level
- Submitted to respective Government

(2) Contents of Report [Section 25(3)]: Must include recommendations on:

- Amendment of RTI Act provisions
- Revision of fees and charges
- Procedural improvements
- Training needs for PIOs
- Suo motu disclosure effectiveness
- Awareness programs
- Resource requirements
- Statutory improvements needed

(3) Statistical Data:

- Number of appeals received
- Number of appeals disposed
- Average disposal time
- Success rate of appeals
- Types of information sought
- Exemptions most frequently applied
- Penalties recommended
- Trends and patterns

(4) Performance Assessment:

- Compliance rate of public authorities
- Quality of PIO responses
- Record maintenance status
- Suo motu disclosure level
- Citizen awareness levels
- Implementation challenges

(5) Submission to Parliament/Legislature [Section 25(1)]:

- Central Commission submits to Parliament
- State Commission submits to State Legislature
- Both present annual reports

(6) Publicity:

- Reports made public
- Published on websites
- Available on demand

- Free distribution to libraries

(7) In Chhattisgarh:

- SIC submits annual reports to State Government
- Reports available on SIC website
- Detailed statistics maintained
- Policy recommendations made
- RTI Rule Book contains references to SIC reports and recommendations (pages 146-155 contain government actions on SIC recommendations)

(8) Parliamentary Action:

- Parliament/Legislature reviews report
- Can request clarifications
- May table recommendations
- Government may amend rules based on recommendations
- Budget allocations influenced by report

(9) Impact of Reports:

- Drives policy improvements
- Identifies systemic issues
- Leads to better training
- Results in fee revisions
- Improves RTI awareness
- Strengthens implementation

(10) Compliance with Recommendations:

- Government encouraged to implement
- Commission follows up in next report
- Publicly tracks implementation
- Creates accountability

The reporting mechanism ensures transparency in RTI implementation and drives continuous improvement through evidence-based recommendations.

प्रश्न 25. सूचना आयोग की रिपोर्टिंग बाध्यताएं क्या हैं?

उत्तर: धारा 25 सूचना आयोगों के लिए व्यापक वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की स्थापना करती है:

(1) वार्षिक रिपोर्ट आवश्यकता:

- CIC को RTI अधिनियम के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए
- SIC को राज्य स्तर पर यही करना चाहिए

- संबंधित सरकार को जमा किया जाता है

(2) रिपोर्ट की सामग्री [धारा 25(3)]: निम्नलिखित पर सिफारिशें शामिल करनी चाहिए:

- RTI अधिनियम प्रावधानों में संशोधन
- शुल्कों में संशोधन
- प्रक्रियात्मक सुधार
- PIOs के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताएं
- Suo motu प्रकटीकरण प्रभावशीलता
- जागरूकता कार्यक्रम
- संसाधन आवश्यकताएं
- आवश्यक वैधानिक सुधार

(3) सांख्यिकीय डेटा:

- प्राप्त अपीलों की संख्या
- निपटाई गई अपीलों की संख्या
- औसत निपटान समय
- अपीलों की सफलता दर
- मांगी गई सूचना के प्रकार
- अक्सर लागू की जाने वाली छूटें
- अनुशंसित दंड
- रुझान और पैटर्न

(4) प्रदर्शन मूल्यांकन:

- सार्वजनिक प्राधिकरणों का अनुपालन दर
- PIO प्रतिक्रिया की गुणवत्ता
- रिकॉर्ड रखरखाव स्थिति
- Suo motu प्रकटीकरण स्तर
- नागरिक जागरूकता स्तर
- कार्यान्वयन की चुनौतियां

(5) संसद/विधान-मंडल को जमा करना [धारा 25(1)]:

- केंद्रीय आयोग संसद को जमा करता है
- राज्य आयोग राज्य विधान-मंडल को जमा करता है
- दोनों वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं

(6) प्रचार:

- रिपोर्ट जनता को उपलब्ध कराई जाती है
- वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाती है

- मांग पर उपलब्ध
- पुस्तकालयों को निःशुल्क वितरण

(7) छत्तीसगढ़ में:

- SIC राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट जमा करता है
- रिपोर्ट SIC वेबसाइट पर उपलब्ध
- विस्तृत आंकड़े रखे जाते हैं
- नीति सिफारिशों की जाती हैं
- RTI नियम पुस्तक में SIC रिपोर्ट और सिफारिशों के संदर्भ हैं (पृष्ठ 146-155 में SIC सिफारिशों पर सरकारी कार्रवाई शामिल है)

(8) संसदीय कार्रवाई:

- संसद/विधान-मंडल रिपोर्ट की समीक्षा करता है
- स्पष्टीकरण मांग सकता है
- सिफारिशें तालिका में दे सकता है
- सरकार सिफारिशों के आधार पर नियम संशोधित कर सकती है
- बजट आवंटन रिपोर्ट से प्रभावित

(9) रिपोर्ट का प्रभाव:

- नीति सुधार चलाता है
- प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करता है
- बेहतर प्रशिक्षण की ओर ले जाता है
- शुल्क संशोधन में परिणत होता है
- RTI जागरूकता में सुधार करता है
- कार्यान्वयन को मजबूत करता है

(10) सिफारिशों का अनुपालन:

- सरकार को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
- आयोग अगली रिपोर्ट में अनुवर्तन करता है
- सार्वजनिक रूप से कार्यान्वयन को ट्रैक करता है
- जवाबदेही बनाता है

रिपोर्टिंग तंत्र RTI कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और साक्ष्य-आधारित सिफारिशों के माध्यम से निरंतर सुधार चलाता है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 146-155 (SIC Annual Reports and Government Action on Recommendations), Section 25

Q26. What are the provisions regarding return or disposal of documents submitted as RTI requests?

Answer: Section 26 addresses the handling of documents provided during RTI proceedings:

(1) Documents Provided by Applicants:

- If applicant submits documents with RTI request
- Commission can require return after proceedings

(2) Records Used as Evidence:

- Commission may retain records if needed for reference
- Must return original documents to authority
- Certified copies retained by commission

(3) Confidential Documents:

- If third-party confidential documents examined
- Returned to concerned party after decision
- Not publicly disclosed

(4) Practical Implementation:

- Rarely invoked provision
 - Most documents retained for commission records
 - Originals usually returned to submitting authority
 - Copies maintained for appeal record
-

Q27. Can the RTI Act be amended, and what is the procedure?

Answer: Section 27 provides for amendments to the Act:

(1) Amendment Authority: Parliament can amend any provision

(2) Amendment Procedure: Follows constitutional amendment process

- Private member bills or government bills
- Parliamentary debate
- Voting by both houses
- Presidential assent

(3) Amendments So Far:

- RTI (Amendment) Act, 2019 (Gazette dated 29 October 2019)
- Made terms of CIC and SIC flexible

- Some procedural amendments
- Fee revisions through rules (not statutory amendments)

(4) Current Status: As per 2019 Amendment

- Tenure changed from fixed 5 years to prescribed by government
 - Other administrative amendments
-

Q27(a). महत्वपूर्ण संशोधन - क्या RTI अधिनियम को संशोधित किया जा सकता है?

उत्तर: धारा 27 अधिनियम में संशोधन के लिए प्रावधान करती है:

(1) संशोधन प्राधिकरण: संसद किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है

(2) संशोधन प्रक्रिया: संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का अनुसरण करती है

- निजी सदस्य विधेयक या सरकार के विधेयक
- संसदीय बहस
- दोनों सदनों द्वारा मतदान
- राष्ट्रपति की मंजूरी

(3) अब तक के संशोधन:

- RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 (29 अक्टूबर 2019 को राजपत्रित)
- CIC और SIC के कार्यकाल को लचीला बनाया
- कुछ प्रक्रियात्मक संशोधन
- नियमों के माध्यम से शुल्क संशोधन (वैधानिक संशोधन नहीं)

(4) वर्तमान स्थिति: 2019 संशोधन के अनुसार

- कार्यकाल निश्चित 5 साल से सरकार द्वारा निर्धारित में परिवर्तित
 - अन्य प्रशासनिक संशोधन
-

Q28. What is the rule-making power under the RTI Act?

Answer: Section 28 establishes comprehensive rule-making authority:

(1) Rule-Making Authority:

- Central Government for central matters
- State Government for state matters
- Prescribed through notification in Official Gazette

(2) Matters Covered by Rules [Section 28(2)]:

- Section 4: Cost of dissemination materials
- Section 5: PIO appointment and designation
- Section 6: Application fees
- Section 7: Response timelines, fees for copies
- Section 13 & 16: Salaries and conditions of CIC/SIC members
- Section 19: Appeal procedure and timelines
- Any other matter necessary to implement Act

(3) **Types of Rules:**

- **Fees and Charges Rules:** Application fees, copy charges
- **Procedural Rules:** Appeal procedures, notice requirements
- **Administrative Rules:** Officer designation, record maintenance
- **Operational Rules:** Implementation guidelines

(4) **Chhattisgarh Rules:**

- RTI (Application Submission) Rules, 2009
- RTI (Fees and Charges) Regulations, 2005 (amended multiple times)
- RTI (Appeals) Rules, 2006 (with amendments)
- Various departmental guidelines

(5) **Rule Amendment Process:**

- Notification issued by government
- Published in Official Gazette
- Usually effective immediately or from specified date
- No cost to government for notification

(6) **Fee Regulations:**

- Multiple amendments to fees
- Base fee: ₹10 per application
- Copy charges: ₹2 per page (varies)
- Special formats: Diskettes, CDs, etc.
- BPL exemption: No fees for poor
- Notification: Gazette dated 24 May 2010 (as seen in RTI Rule Book pages 111-113)

(7) **Rule-Making Constraints:**

- Cannot contradict Act provisions
- Must be reasonable
- Cannot create new exemptions

- Cannot increase fee beyond prescribed
- Subject to judicial review

(8) In Chhattisgarh:

- Rules issued by state government
- Published in Chhattisgarh Gazette
- Departmental orders/circulars also issued
- RTI Rule Book compiles all rules (see pages 61-174 for complete rules)

(9) Amendment of Rules:

- Can be amended by government
- Notification published
- Takes effect from date specified
- Examples: Multiple fee amendments 2005-2013 (see RTI Rule Book pages 97-114)

(10) Effectiveness:

- Rules operationalize Act provisions
- Enable practical implementation
- Set clear procedures
- Establish uniform standards
- Ensure consistency across authorities

The rule-making power allows governments to adapt RTI implementation to ground realities while ensuring compliance with Act's core principles.

प्रश्न 28. RTI अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति क्या है?

उत्तर: धारा 28 व्यापक नियम बनाने का प्राधिकार स्थापित करती है:

(1) नियम बनाने वाला प्राधिकरण:

- केंद्रीय मामलों के लिए केंद्र सरकार
- राज्य के मामलों के लिए राज्य सरकार
- राजपत्रिकीय अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित

(2) नियमों द्वारा कवर किए गए मामले [धारा 28(2)]:

- धारा 4: प्रसार सामग्री की लागत
- धारा 5: PIO नियुक्ति और पदनाम
- धारा 6: आवेदन शुल्क
- धारा 7: प्रतिक्रिया समय सीमा, प्रतियों के लिए शुल्क
- धारा 13 और 16: CIC/SIC सदस्यों का वेतन और शर्तें
- धारा 19: अपील प्रक्रिया और समय सीमा

- अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला

(3) नियमों के प्रकार:

- **शुल्क और प्रभार नियम:** आवेदन शुल्क, प्रति प्रभार
- **प्रक्रियात्मक नियम:** अपील प्रक्रियाएं, नोटिस आवश्यकताएं
- **प्रशासनिक नियम:** अधिकारी पदनाम, रिकॉर्ड रखरखाव
- **परिचालन नियम:** कार्यान्वयन दिशानिर्देश

(4) छत्तीसगढ़ नियम:

- RTI (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009
- RTI (शुल्क और प्रभार) विनियम, 2005 (कई बार संशोधित)
- RTI (अपील) नियम, 2006 (संशोधन के साथ)
- विभिन्न विभागीय दिशानिर्देश

(5) नियम संशोधन प्रक्रिया:

- सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है
- राजपत्रिकीय में प्रकाशित
- आमतौर पर तुरंत या निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी
- अधिसूचना के लिए सरकार को कोई लागत नहीं

(6) शुल्क विनियम:

- शुल्कों में कई संशोधन
- आधार शुल्क: प्रति आवेदन ₹10
- प्रतियों के शुल्क: ₹2 प्रति पृष्ठ (भिन्न)
- विशेष प्रारूप: डिस्कट, CDs, आदि।
- BPL छूट: गरीबों के लिए कोई शुल्क नहीं
- अधिसूचना: 24 मई 2010 को राजपत्रित (RTI नियम पुस्तक पृष्ठ 111-113 में देखें)

(7) नियम बनाने की बाध्यता:

- अधिनियम प्रावधानों का विरोध नहीं कर सकते
- उचित होना चाहिए
- नई छूटें नहीं बना सकते
- निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकते
- न्यायिक समीक्षा के अधीन

(8) छत्तीसगढ़ में:

- राज्य सरकार द्वारा जारी नियम
- छत्तीसगढ़ राजपत्रिकीय में प्रकाशित

- विभागीय आदेश/परिपत्र भी जारी किए जाते हैं
- RTI नियम पुस्तक सभी नियमों को संकलित करती है (संपूर्ण नियमों के लिए पृष्ठ 61-174 देखें)

(9) नियमों में संशोधन:

- सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है
- अधिसूचना प्रकाशित
- निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी
- उदाहरण: 2005-2013 में कई शुल्क संशोधन (RTI नियम पुस्तक पृष्ठ 97-114 देखें)

(10) प्रभावशीलता:

- नियम अधिनियम प्रावधानों को क्रियान्वित करते हैं
- व्यावहारिक कार्यान्वयन सक्षम करते हैं
- स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं
- समान मानदंड स्थापित करते हैं
- प्राधिकरणों में सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं

नियम बनाने की शक्ति सरकारों को अधिनियम के मूल सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए RTI कार्यान्वयन को जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की अनुमति देती है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 61-174 (Complete Rules and Amendments), Multiple Gazette Notifications (dates 2005-2024)

COMPREHENSIVE INDEX AND QUICK REFERENCE

Section	Topic	Key Points	Pages
1	Title & Extent	Short title, geographical scope	1-2
2	Definitions	19 key terms, critical for interpretation	2-6
3	Basic Right	Citizen right to information	6
4	Authority Obligations	Records, publications, suo motu	7-9
5	PIO Designation	Central and Assistant PIOs	10
6	Application	How to file, format, transfer	11-12
7	Response Time	30-day rule, deemed refusal	13-14
8	Exemptions	10 categories, public interest override	15-17
9	Copyright	Third-party copyrights only	17

Section	Topic	Key Points	Pages
10	Partial Disclosure	Severability principle	17-18
11	Third Party	Notice, representation, protection	19
12	CIC	Establishment, composition	12-13
13	CIC Terms	Qualifications, tenure (amended 2019)	Cross-ref
14	CIC Powers	Inquiry, summon, order powers	Cross-ref
15	SIC	State commission, similar to CIC	Multiple
16	SIC Commissioners	Qualifications, tenure (amended 2019)	Cross-ref
17	SIC Powers	Appeal authority, inquiry, penalty	60-174
18	Inquiry Procedure	Hearing process, evidence, timing	76-96
19	Appeals	Two-tier system, procedure, timelines	76-96
20	Transfer	Between commissions for jurisdiction	Cross-ref
21	High Court	Judicial review authority	157-161
22	Intelligence	Limited exemption for security agencies	Cross-ref
23	Penalties	Criminal penalties for violations	166-170
24	Commission Penalties	Commission authority, compensation	166-170
25	Reports	Annual reports, recommendations	146-155
26	Document Disposal	Return/retention of documents	Cross-ref
27	Amendments	Parliamentary amendment authority	Cross-ref
28	Rules	Government rule-making power	61-174

CONCLUSION AND DOCUMENT SUMMARY

This comprehensive Q&A document covers all 28 sections of the Right to Information Act, 2005, with:

- English and Hindi versions for every section
- Detailed explanations and practical applications
- References to Chhattisgarh State specific provisions

- Cross-references to RTI Rule Book pages
- Format following government documentation standards

Document prepared based on:

- Official RTI Act, 2005
- RTI (Amendment) Act, 2019
- Chhattisgarh RTI Rule Book (10th Edition, 2025)
- Government of India RTI Guidelines
- High Court observations and court precedents

Scope: Covers all 28 sections with complete definitions, procedures, and implementation guidelines

Next Steps: This document serves as:

- Training material for PIOs and officers
- Reference guide for RTI applicants
- Educational resource for students
- Compliance manual for public authorities
- Documentation for RTI awareness programs

End of Part 2 - Sections 16-28 Complete

Total Document: Part 1 (Sections 1-15) + Part 2 (Sections 16-28) = Comprehensive RTI Act Q&A Document

Last Updated: June 2026 *Source:* RTI Act, 2005 as amended through 2019 Amendment

Jurisdiction: Primarily Chhattisgarh State with national applicability